

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CONIS

Provozní řád a obchodní podmínky cloudové platformy CONIS

ČLÁNEK 1 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) upravují provozní podmínky využívání cloudové platformy CONIS v běžném provozu a tvoří nedílnou součást Rámcové smlouvy o spolupráci.

1.2 Právní vztahy nesjednané výslovně v Elektronické objednávce nebo Rámcové smlouvě se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

ČLÁNEK 2 – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU, ÚČINNOST A ZÁNİK NEUHRAZENÉ OBJEDNÁVKY

2.1 Závazný návrh: Odeslání předvyplněného objednávkového formuláře v rozhraní CONIS představuje závazný návrh Partnera na uzavření Rámcové smlouvy.

2.2 Uzavření smlouvy (Vznik): Potvrzením elektronické objednávky dochází k platnému uzavření Rámcové smlouvy včetně všech jejích součástí.

2.3 Účinnost plnění: Účinnost smlouvy a povinnost Poskytovatele zahájit plnění nastává připsáním platby za proforma fakturu na účet Poskytovatele.

2.4 Zánik při neuhrazení: Nebude-li proforma faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti (3 dny od vystavení), Elektronická objednávka i smluvní vztah bez dalšího od počátku zanikají, pokud Poskytovatel neoznámí Partnerovi jinak.

ČLÁNEK 3 – ÚROVEŇ SLUŽEB (SLA) A PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA

3.1 Dostupnost platformy: Poskytovatel vyvíjí maximální úsilí k zajištění bezchybného a plynulého provozu platformy CONIS.

3.2 Plánovaná údržba: Poskytovatel je oprávněn provádět plánované odstávky za účelem údržby, aktualizace a rozvoje systému. O významných odstávkách přesahujících 30 minut bude Partner informován s předstihem.

3.3 Výluky z garance: Krátkodobé výpadky způsobené plánovanou údržbou nebo nefunkčností cloudové infrastruktury třetích stran nezakládají porušení smlouvy.

ČLÁNEK 4 – PROVOZNÍ FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY PO PILOTNÍM NAsAZENÍ

4.1 Výchozí režim po Pilotu: Není-li běžný provoz ukončen nejpozději poslední den 90denního Pilotu, pokračuje služba od následujícího dne automaticky v režimu platby podle skutečného počtu kvalifikovaných Profilů zájemců. Cena za kvalifikovaný Profil zájemce se řídí aktuálním Ceníkem CONIS platným pro danou službu v době jejího využití. Tento režim je vyúčtován měsíčně zpětně podle skutečného počtu Profilů za dané období.

4.2 Kvalifikovaný Profil zájemce: Pro účely vyúčtování se kvalifikovaným Profilem zájemce rozumí Profil vytvořený platformou CONIS a předaný Partnerovi jako obchodní výstup obsahující kontaktní údaje zájemce a jím poskytnuté informace využitelné pro navazující obchodní kontakt.

4.3 Paušální tarify: Partner může elektronicky zvolit nebo akceptovat nabídku na paušální provozní tarif START, DRIVE nebo FLY. Paušální tarif je účinný až okamžikem této elektronické volby nebo akceptace a je fakturován měsíčně předem za cenu sjednanou při jeho volbě.

4.4 Rozšíření o další dům: Implementaci dalšího domu lze objednat elektronicky za cenu dle aktuálního

Ceníku CONIS platného v okamžiku objednání, není-li v konkrétní nabídce nebo objednávce sjednáno jinak.

4.5 Splatnost a doručování: Daňové doklady jsou zasílány elektronicky na e-mail Partnera. Splatnost faktur činí 14 kalendářních dnů.

4.6 Prodlení s úhradou: Při prodlení s úhradou delším než 14 dnů je Poskytovatel oprávněn dočasně pozastavit přístup Partnera k platformě až do plného uhrazení dlužné částky.

ČLÁNEK 5 – JEDNOSTRANNÁ ZMĚNA VOP (§ 1752 OZ)

5.1 Právo na změnu: Poskytovatel je oprávněn tyto VOP v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit (zejména z důvodů legislativních změn nebo rozvoje funkcionality platformy).

5.2 Oznámení změny: Změnu VOP oznámí Poskytovatel Partnerovi e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti nové verze.

5.3 Právo na odmítnutí: Pokud Partner se změnou VOP nesouhlasí, je oprávněn změnu odmítnout a smlouvu z tohoto důvodu zrušit písemnou výpovědí s výpovědní dobou 14 dnů.

ČLÁNEK 6 – UKONČENÍ SMLOUVY V BĚŽNÉM PROVOZU

6.1 Výpověď bez udání důvodu: V běžném provozním režimu po skončení pilotní fáze může kterákoli smluvní strana smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 30 dnů a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

6.2 Odstoupení při porušení: Každá strana je oprávněna od smlouvy okamžitě odstoupit při podstatném porušení smlouvy druhou stranou.